

1500247-56.2021.8.26.0555
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: André Luiz de Macedo
Comarca: São Carlos
Foro: Foro de São Carlos
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 23/03/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JOSIVAN JOSÉ DE LIMA

VISTOS.

JOSIVAN JOSÉ DE LIMA, qualificado a fls.09, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque em 10.09.2021, por volta de 15h00, na Rua Albertina Bonduki Cury, nº 17, bairro São Carlos VIII, nesta cidade e comarca ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de São Carlos
Foro de São Carlos
3ª Vara Criminal
Rua Conde do Pinhal, 2061, São Carlos-SP - cep 13560-140
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500247-56.2021.8.26.0555 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500247-56.2021.8.26.0555
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JOSIVAN JOSÉ DE LIMA

VISTOS.

JOSIVAN JOSÉ DE LIMA, qualificado a fls.09, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque em 10.09.2021, por volta de 15h00, na Rua Albertina Bonduki Cury, nº 17, bairro São Carlos VIII, nesta cidade e comarca de São Carlos, guardava e tinha em depósito, para a venda, nove tabletes de aproximadamente 100 gramas cada e 598 pedras de "crack", sem autorização e em

desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta que policiais civis foram ao local para cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido por esta vara, com o objetivo de investigarem a possível ocorrência de tráfico de drogas.

O réu teria confessado, após a abordagem, a prática do crime, tendo indicado o local onde estavam os entorpecentes. Foram localizados três sacos plásticos embaixo do telhado da residência, na área externa, dois deles contendo pó branco e um com 09 pedras de "crack", em forma de supositórios. Embaixo da cama do denunciado foram localizados nove tabletes de "crack" (de 100g cada um), além de um prato com resquícios da mesma droga, lâminas de barbear, uma balança de precisão e 598 pedras de "crack" acondicionadas para venda.

Recebida a denúncia (fls.199/200), após notificação e defesa preliminar, foram ouvidas, por videoconferência, duas testemunhas de acusação e interrogado o réu (fls.234/235 e também no link de fls.248)

Nas alegações finais o Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia.

A defesa requereu fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento do atenuante da confissão e fixação de regime inicial semiaberto.

O processo tramitou na E. 1ª vara criminal e, em razão da medida cautelar de busca e apreensão (fls.2), foi reconhecida a prevenção e remetidos os autos a esta vara.

Ministério Público e Defesa, nesta vara, foram cientificados sobre o recebimento dos autos, para eventual manifestação, e nada requereram (fls.239 e 244).

É o relatório

D E C I D O

A materialidade está comprovada pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls.231/233.

O réu é confesso (fls.234/235).

A prova oral reforça o teor da confissão, inexistindo dúvida sobre autoria e materialidade do crime.

Lucas (fls.235) referiu-se às diligências preliminares onde a polícia constatou movimentação atípica de pessoas no local dos fatos, própria do tráfico, antes do cumprimento do mandado de busca na residência. Mencionou que, na busca, o acusado indicou onde guardava os entorpecentes, bem referiu-se a imagens de entorpecentes encontradas no celular do denunciado, tiradas de dentro da residência dele, a reforçar a prova do envolvimento no crime.

Osmar (fls.235) informou sobre as denúncias recebidas e diligências realizadas. Mencionou, também, a colaboração do réu ao indicar a localização da droga.

Não cabe o reconhecimento do tráfico privilegiado, diante da reincidência (fls.201/202) e dos maus antecedentes do réu (fls.202/205).

Em favor do réu existe a atenuante da confissão.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e condeno Josivan José de Lima como incurso no art.33, "caput", da Lei nº11.343/06, c.c. art.61, I, e art.65, III, "d", do Código Penal.

Passo a dosar a pena.

Atento aos critérios do art.59 do Código Penal, considerando os maus antecedentes (fls.202/205), que não se confundem com a condenação que gera reincidência (fls.201/202), bem como considerando a elevada quantidade de droga guardada pelo denunciado, critérios legais para o estabelecimento da pena-base, fixo-a acima do mínimo, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal.

A agravante da reincidência se compensa com a atenuante da confissão e mantém a sanção inalterada, perfazendo-se, em consequência, a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal.

Diante da reincidência, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do art.33, e parágrafos, do Código Penal.

Persistem os requisitos da prisão preventiva (fls.91/93), não podendo o réu poderá apelar em liberdade.

A reiteração de ilícitos indica ausência de ressocialização e afronta a garantia da ordem pública, justificando a prisão cautelar notadamente para interromper o ciclo delitivo e, no caso concreto, a disseminação do uso de entorpecentes.

Comunique-se o presídio em que se encontra o réu.

Sem custas, por ser ele beneficiário da justiça gratuita e defendido pela Defensoria Pública.

P.R.I.C.

São Carlos, 21 de março de 2022.

André Luiz de Macedo
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA